

1501749-08.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501749-08.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/000714

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2205488/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE NEVES OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

FELIPE NEVES OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, para fins de tráfico, consistentes em duas porções com pesos de 79,780 gramas, embaladas em 29 invólucros de plástico incolor aderente e 2,920 gramas, embaladas em 2 invólucros de plástico incolor aderente, da substância Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L", popularmente conhecida como "maconha", e, aproximadamente, 8.790 gramas de pó esbranquiçado, acondicionado em 47 microtubos de plástico, do tipo eppendorf, azuis, da substância Metil Benzoil Ecgonina, alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca L", vulgarmente conhecida como "cocaína".

Narra a denúncia que policiais militares visualizaram uma terceira pessoa não identificada, em uma bicicleta, acessando para o réu Felipe que se encontrava

próximo a uma mata. Então resolveram abordá-los.

Ao perceber a presença da equipe policial, o ciclista logrou fuga, e o acusado passou a correr, dispensando duas porções de “maconha”.

O acusado acabou sendo contido e, submetido a busca pessoal, foi encontrada, em sua posse, a quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais). Os policiais ainda encontraram vários pinos vazios pelo chão, constatando ser ali ponto de venda de drogas. Assim, com o auxílio do cão farejador, a cerca de oito metros de onde o acusado foi abordado, encontraram 47 pinos de cocaína e 29 porções de “maconha” idênticas àquelas duas que foram dispensadas pelo acusado em fuga, escondidas sob folhagens. Indagado o acusado apresentou versões desconexas. Nesse momento, o genitor do acusado apareceu no local e confirmou que seu filho estava desempregado e a sua única opção era vender drogas.

Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020, Comunicado CG 232/2020, ambos deste Tribunal de Justiça, e Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, como medida profilática a evitar a disseminação da denominada covid-19, o acusado teve em seu benefício impostas medidas cautelares diversas da prisão (págs. 62/64).

Pessoalmente notificado (pág. 110), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 114/120) e a denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 05 de novembro de 2021 (págs. 122/123), sendo o acusado citado (pág. 128).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com o uso da ferramenta Microsoft Teams prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa sustentou fragilidade probatória, em atenção ao contexto geral que mais se conforma a estar o acusado no local dos fatos realmente vendendo latinhas; subsidiariamente, dada a pequena quantidade de droga e de dinheiro, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de consumo próprio previsto no artigo 28, da Lei de Drogas; no mais, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a consideração da menoridade relativa como circunstância atenuante, a aplicação do redutor na fração máxima do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem assim a imposição de regime prisional aberto, sem prejuízo da substituição por restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou nos exames de constatação provisória de págs. 38/40 e 43/44 e nos exames químico-toxicológicos acostados a págs. 89/91 e 92/94 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), na quantidade de 79,780g acondicionada em vinte e nove invólucros de plástico incolor aderente e ainda a porção de 2,920g armazenada em dois invólucros de plástico incolor aderente, bem como da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal “Erythoxylum coca”, na quantidade de 8,790g acondicionada em quarenta e sete microtubos de plástico, do tipo eppendorf, azuis, além do numerário de catorze reais, conforme auto de exibição/apreensão de pág. 8 e depósito de pág. 88.

Mário Eduardo Luchetti, guarda civil municipal, recordou que por força de denúncias a equipe diligenciou no terreno próximo da escola para evitar invasões da área pública; ali passando, comunicou ter visualizado um rapaz em uma bicicleta fazendo sinal para alguém que se encontrava dentro da mata e, mais se aproximando, o tal ciclista fugiu, assim como também tentou correr aquele outro que estava no interior da mata, em cujo trajeto viu (estava dele aproximadamente a três metros de distância) dispensar duas trouxas de maconha quando, enfim, ser abordado; na busca pessoal, mencionou a localização da quantia de catorze reais no bolso da calça e o acusado apresentou versões bastante desconexas (ora dizia ser usuário, ora que o dinheiro provinha da venda de drogas).

Utilizado cão farejador, o guarda Luchetti informou ter havido ainda o encontro, a

cerca de oito metros do local da abordagem, de mais outras porções de maconha idênticas às apreendidas com o acusado, bem como as de cocaína; nesse contexto, mencionou ter o pai surgido no local e dito que o acusado/filho estava desempregado e realmente ali exercia o tráfico de drogas; comentou que a casa do acusado distava de dois a três quarteirões.

Eduardo Francisco Lemes, também guarda civil municipal, a par das informações prestadas pelo seu companheiro de corporação acima inquirido, reforçou ter visto o acusado dispensando as porções de maconha enquanto corria e as drogas que o cão farejador encontrou estavam de cinco a dez metros do local da abordagem; comentou que sobre o dinheiro o acusado primeiro se esquivou, mas depois admitiu ser resultante da traficância; afirmou que, na ocorrência, o pai compareceu e declarou estar o acusado executando o tráfico.

Interrogado, o acusado negou a venda de drogas, dizendo estar, na ocasião dos fatos, entregando currículos; expôs que na descida da rua juntou outras latinhas com as quais já carregava, e pretendia atravessar o rio por meio de um cano, quando os guardas desceram da viatura correndo e fizeram a abordagem, com perguntas se era o responsável por estar no ponto de drogas, prontamente negando, sob a afirmação de que vendia latinhas; declarou que os guardas teriam, então, feito uso de cão farejador que resultou no encontro de drogas distantes dali; refutou ter dispensado qualquer droga, ou visto qualquer outro rapaz em bicicleta; afirmou que o saco de latinhas ficou no local e foi recuperado por seu genitor; sustentou que o dinheiro apreendido em sua posse tinha por origem a venda de latinhas.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Ambos os guardas metropolitanos inquiridos prestaram relatos uníssonos e convergentes no sentido de que, enquanto patrulhavam na região para evitar a invasão da área pública, avistaram o acusado sozinho dentro da mata em comunicação visual com outra pessoa de bicicleta que, logo ao notarem a presença da viatura, ambos movimentaram-se, o ciclista empreendeu fuga, mas o acusado, na distância de três metros na perseguição, foi visto dispensando porções de maconha, daí porque feito na sequência o uso de cão farejador que resultou no encontro de mais as outras quantidades de drogas, de cinco a dez metros do local da abordagem inicial. Ademais, frisaram ter o acusado, a certa altura, admitido ser o dinheiro que carregava oriundo da traficância, até porque seu genitor, segundo pontuado, ali logo também compareceu também com a fala de que, por estar desempregado, seu filho/acusado só tinha meios de obter dinheiro com a venda de entorpecentes.

Nada há que infirme o quadro delineado, pois nem mesmo a sacola de latinhas foi apreendida, a ponto de conferir pretensa credibilidade à versão do acusado que, com narrativa instável, primeiro fez menção de que na ocasião entregava currículos para depois escorar-se no discurso das latinhas.

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

“Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção.” (TJ-SP; APL 0000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

“Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto (Precedentes do STJ; STF; e desta Corte).” (TRF 02ª R.; Acr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792);

“No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844);

“Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa.” (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento, tudo em ambiente, segundo asseverado pelos policiais, conhecido e propício ao exercício do tráfico, nada condizente com eventual posse para consumo próprio, já que em nenhum momento foi alvo de menção, sequer no interrogatório prestado pelo acusado na fase extrajudicial, ficando rechaçada, portanto, a postulação da defesa pela desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protrai-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a menoridade relativa, sem repercussão em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do agente, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa, daí porque cumpre reduzir a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa;

IV. Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, concedo ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original. Na hipótese de conversão, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno FELIPE NEVES OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original) e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "4" de pág. 123).

Mantido solto no curso da instrução processual e ante o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento dos valores depositado a pág. 88, em favor da União.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA